

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4512/2531

นาย สำนอง สิทธิ แพทย์
นาย พิพัฒน์ นีย มา คม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (12), มาตรา 165

ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์และจำเลยแถลงร่วมกันว่าก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง จำเลยจะนำเอกสารของธนาคารออมสินเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาประกอบ โจทก์แถลงเห็นชอบด้วยต่อมาจำเลยส่งเอกสารดังกล่าว โจทก์แถลงรับรองว่าสำเนาเอกสารและข้อความถูกต้อง นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ธนาคารออมสินส่งมาตามหมายเรียกซึ่งศาลออกตามคำร้องขอของโจทก์ และเมื่อโจทก์ตรวจดูแล้วก็ว่าใช่เอกสารที่อ้าง ดังนั้นเอกสารดังกล่าวจึงหาใช่เอกสารที่จำเลยอ้างเป็นพยานไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องและเอกสารที่คู่ความอ้างแล้ว จึงไต่สวนมูลฟ้องต่อไปพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาเป็นประการแรกว่า การที่ศาลชั้นต้นเรียกเอกสารจากจำเลยมาก่อนทำการไต่สวนมูลฟ้องโจทก์เป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกา

เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 30 ตุลาคม 2529 ว่า "...โจทก์และทนายจำเลยที่ 9 แกลงร่วมกันว่า ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ทนายจำเลยที่ 9 จะนำเอกสารคำสั่งที่ 33/2516 คำสั่งที่ พ.66/2524 และคำสั่งที่ พ.881/2526 ของธนาคารออมสิน เสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาประกอบ โจทก์ แกลงเห็นชอบด้วย..." วันที่ 31 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 ได้ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นให้โจทก์ตรวจแล้ว โจทก์แกลงรับรองว่า "สำเนาคำสั่งทั้ง 3 ฉบับนั้นถ่ายถอดมาจากคำสั่งที่แท้จริง และข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทั้ง 3 ฉบับนั้นถูกต้อง" ศาลชั้นต้นจึงรับไว้หมายเป็นเอกสาร จ.ล.1 ถึง จ.ล.3 นอกจากนี้ยังปรากฏอีกด้วยว่า เอกสารหมายจ.ล.1 ถึง จ.ล.3 นั้นก็คือส่วนหนึ่งของเอกสารอีกหลายฉบับซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินส่งมายังศาลชั้นต้นตามหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) ที่ศาลชั้นต้นออกไปตามที่โจทก์มีคำร้องขอ และเมื่อโจทก์ตรวจดูแล้วก็ว่าใช่เอกสารที่อ้างเอกสารดังกล่าวจึงหาเป็นเอกสารที่จำเลยอ้างเป็นพยานดังที่โจทก์ฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ